



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfin Irfian Bin Siswo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ploso Gg.8C No.7 Rt.08 Rw.05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfin Irfian Bin Siswo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa didampingi oleh R. Arif Budi Prasetijo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia yang berkantor di Jl. Dukuh Pakis 6 B No. 64, Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIN IRFIAN Bin SISWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ALFIN IRFIAN Bin SISWO pada tanggal 05 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ikut membantu AHMAD Als. MAD (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu kepada para pembeli serta terdakwa juga membantu mencari pembeli namun hanya kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dengan cara yaitu dimana AHMAD Als. MAD menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang tempatnya sudah ditentukan atau sudah ditunjukkan oleh AHMAD Als. MAD sebelumnya setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa menghubungi AHMAD Als MAD, kemudian orang yang hendak terdakwa kirim sabu tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan sabu langsung kepada orangnya (dimana terdakwa sebelumnya sudah diberitahu oleh AHMAD Als. MAD tentang orang yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



hendak mengambil sabu) dan dalam membantu menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali membantu AHMAD Als. MAD menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No.7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA PAHLEVI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas tempat sabu;
- 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik yang berisikan plastik klip ukuran kecil;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;

- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08873/NNF/2021 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 29468/2023/NNF.- dan 29470/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,956 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALFIN IFIAN Bin SISWO pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No.7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA PAHLEVI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;

-1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08873/NNF/2021 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 29468/2023/NNF.- dan 29470/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,956 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALFIN IRFIAN Bin SISWO pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kecc. Tambaksari Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan AHMAD Als. MAD (DPO) dimana narkotika jenis sabu yang dikonsumsi tersebut diambilkan dari salah satu kantong plastic klip sabuyang hendak dijual, kemudian terdakwa di tangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA PAHLEVI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :

- 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
- 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;

- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08873/NNF/2021 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

-29468/2023/NNF.- dan 29470/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,956 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDO RANTO PERKASA, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No.7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 05 Oktober 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa ikut membantu AHMAD Als. MAD (DPO) mengirimkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli serta terdakwa juga membantu mencari pembeli namun hanya kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dengan cara yaitu dimana AHMAD Als. MAD menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang tempatnya sudah ditentukan atau sudah ditunjukkan oleh AHMAD Als. MAD sebelumnya dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa menghubungi AHMAD Als MAD, kemudian orang yang hendak terdakwa kirim sabu tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan sabu langsung kepada orangnya (dimana terdakwa sebelumnya sudah diberitahu oleh AHMAD Als. MAD tentang orang yang hendak mengambil sabu) dan dalam membantu menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali membantu AHMAD Als. MAD menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

2. Saksi RIZA FAHLEFI, dalam persidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota kepolisian dari Polrestaes Surabaya pada hari Selasa tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No.7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 05 Oktober 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa ikut membantu AHMAD Als. MAD (DPO) mengirimkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli serta terdakwa juga membantu mencari pembeli namun hanya kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dengan cara yaitu dimana AHMAD Als. MAD menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang tempatnya sudah ditentukan atau sudah ditunjukkan oleh AHMAD Als. MAD sebelumnya dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa menghubungi AHMAD Als MAD, kemudian orang yang hendak terdakwa kirim sabu tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan sabu langsung kepada orangnya (dimana terdakwa sebelumnya sudah diberitahu oleh AHMAD Als. MAD tentang orang yang hendak mengambil sabu) dan dalam membantu menjadi kurir atau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali membantu AHMAD Als. MAD menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No.7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 05 Oktober 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa ikut membantu AHMAD Als. MAD (DPO) mengirimkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli serta terdakwa juga membantu mencari pembeli namun hanya kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dengan cara yaitu dimana AHMAD Als. MAD menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang tempatnya sudah ditentukan atau sudah ditunjukkan oleh AHMAD Als. MAD sebelumnya dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa menghubungi AHMAD Als MAD, kemudian orang yang hendak terdakwa kirim sabu tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan sabu langsung kepada orangnya (dimana terdakwa sebelumnya sudah diberitahu oleh AHMAD Als. MAD tentang orang yang hendak mengambil sabu) dan dalam membantu menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali membantu AHMAD Als. MAD menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menerima narkoba jenis Sabu

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA FAHLEFI anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No.7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
- 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2023 bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No. 7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya terdakwa ikut membantu AHMAD Als. MAD (DPO) mengirimkan narkoba jenis sabu kepada para pembeli serta terdakwa juga membantu mencari pembeli namun hanya kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dengan cara yaitu dimana AHMAD Als. MAD menyuruh terdakwa mengantarkan sabu kepada seseorang yang tempatnya sudah ditentukan atau sudah ditunjukkan oleh AHMAD Als. MAD sebelumnya dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa menghubungi AHMAD Als. MAD, kemudian orang yang hendak terdakwa kirim sabu tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan sabu langsung kepada orangnya (dimana terdakwa sebelumnya sudah diberitahu oleh AHMAD Als. MAD tentang orang yang hendak mengambil sabu)
- Bahwa dalam membantu menjadi kurir jual beli narkoba jenis sabu terdakwa mendapatkan upah antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan terdakwa kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali membantu AHMAD Als. MAD menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08873/NNF/2021 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 29468/2023/NNF.- dan 29470/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,956 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Alfin Irfian Bin Siswo. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08873/NNF/2021 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 29468/2023/NNF.- dan 29470/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,956 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.10 Wib bertempat di rumah Jl. Ploso Gg 8C No.7 RT 08 RW 05 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDO RANTO PERKASA dan saksi RIZA PAHLEVI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plasti c yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08873/NNF/2021 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :29468/2023/NNF.- dan 29470/2023/NNF.-: berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,956 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;

Oleh karena merupakan barang-barang yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dari yang berwenang dan juga alat-alat pendukung dan alat komunikasi untuk transaksi narkoba maka seluruhnya harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin Irfian Bin Siswo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alfin Irfian Bin Siswo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas, merk EIGER, warna coklat yang berisi :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dengan berat masing-masing klip kurang lebih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet kain yang berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bekas tempat sabu;
 - 4 (empat) buah sekrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisikan plastic klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet dari kaca dengan berat 1.19 gram yang terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah HP ASUS warna hitam dengan casing biru nomor telepon 08585077003;
- Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Widiarso, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Sby



Mohammad Tohir, S.H.